TUGAS 3
ETIKA PROFESI (STSI4305)

Nama : Fadhil Andriawan

NIM : 053497355

Program Studi : Sistem Informasi

1. Berbagai Macam Lisensi Software

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Program komputer termasuk ciptaan yang dilindungi (Pasal 40 ayat (1) huruf s), yaitu seperangkat instruksi dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau bentuk lain yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu.

Pihak yang memberi lisensi disebut licensor, sedangkan pihak yang menerima lisensi disebut licensee. Kesepakatan keduanya dituangkan dalam perjanjian lisensi. Pada software yang dijual massal, perjanjian ini biasanya berbentuk End User License Agreement (EULA), yaitu persetujuan yang muncul saat proses instalasi. EULA mengatur apakah software boleh dipakai, disalin, diubah, disebarkan, atau dijual, serta berapa komputer yang boleh memasangnya.

Lisensi software dapat dijelaskan dari dua sisi, yaitu berdasarkan sifat keterbukaannya dan berdasarkan bentuk lisensi yang dipakai dalam distribusi program komputer.

a. Jenis lisensi berdasarkan sifat keterbukaannya

1) **Lisensi Tertutup (Proprietary Software).** Lisensi ini dimiliki oleh perusahaan pembuat software. Pengguna wajib membeli lisensi dengan harga yang ditetapkan dan mengikuti semua aturan pemilik. Kode sumber tidak dibuka, dan software tidak boleh dimodifikasi atau dikembangkan oleh pengguna. Sebagai contoh, Microsoft Windows, Adobe Photoshop, dan macOS (dulu OSX Tiger).

2) **Lisensi Terbuka (Open Source Software).** Lisensi ini banyak dipakai oleh kalangan pendidikan, perusahaan, perorangan, dan instansi pemerintah karena pengguna tidak perlu membayar royalti yang mahal. Kode sumber tersedia sehingga software boleh

dimodifikasi, dengan syarat kode aslinya tetap dijaga. Lisensi terbuka yang paling dikenal adalah GNU-GPL (GNU General Public License). Contohnya OpenOffice, sistem operasi Linux, dan GIMP. Kelemahannya, pengembangan dan perbaikan software jenis ini sangat bergantung pada komunitas.

3) **Lisensi Terbatas (Limited Source Software).** Lisensi ini banyak ditemukan pada aplikasi yang dibagikan di internet, seperti aplikasi multimedia, pengolah suara, dan pengolah gambar. Software boleh dipakai gratis oleh perorangan, tetapi fiturnya dikurangi atau hanya berupa versi demo. Jika dipakai perusahaan atau organisasi untuk tujuan komersial, pengguna tetap harus membayar royalti kepada pemiliknya. Contohnya NullSoft Winamp dan IrfanView.

4) **Lisensi Bebas (Free Open Source Software).** Lisensi ini memberi kebebasan memakai software untuk keperluan pribadi maupun komersial tanpa membayar lisensi, sehingga cocok sebagai alternatif bagi perusahaan atau organisasi sosial. Pemilik umumnya mengizinkan software diperbanyak dan disebarluaskan melalui berbagai media, tetapi tidak mengizinkan software dimodifikasi atau dikembangkan. Contohnya IZArc, Foxit Reader, dan free PDF. Karena kode sumbernya tidak boleh diubah, contoh-contoh ini dalam praktik lebih dekat dengan freeware.

Selain empat jenis tersebut, dikenal juga software public domain, yaitu software yang sudah tidak terikat oleh hak cipta pemiliknya. Software public domain dapat digunakan, dimodifikasi, dan disebarkan tanpa batasan dan tanpa biaya lisensi. Bedanya dengan Free/Open Source Software (FOSS) terletak pada syarat dari pemilik hak cipta. Pada FOSS, pemilik tetap memberi syarat, seperti wajib mencantumkan nama pembuat dan tidak boleh mengubah lisensinya.

b. Macam-macam lisensi software berdasarkan bentuk distribusinya

Dari sisi bentuk distribusi, terdapat dua belas macam lisensi yang dapat digunakan pada program komputer, yaitu:

1) **Lisensi Komersial (Full Version).** Software dibuat untuk kepentingan komersial, sehingga pengguna wajib membeli dan mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Contohnya Microsoft Windows, Microsoft Office, Photoshop, dan CorelDraw.

2) **Lisensi Trial Software.** Software versi demo yang boleh dipakai, dikutip, atau digandakan secara bebas, tetapi fungsi dan fasilitasnya tidak selengkap versi komersial

dan biasanya dibatasi masa aktif tertentu. Sebagai contoh, Adobe Photoshop CS Trial Version yang berlaku selama 30 hari.

3) **Lisensi Noncommercial Use.** Lisensi untuk kalangan pendidikan atau yayasan sosial. Software biasanya gratis, tetapi penggunaannya dibatasi dalam jumlah tertentu dan tidak boleh untuk tujuan komersial. Contohnya Star Office yang berjalan di Linux dan Windows.

4) **Lisensi Shareware.** Pengguna boleh memakai dan menggandakan software tanpa izin dari pemegang hak cipta. Berbeda dengan trial software, shareware tidak memiliki batas waktu, tetapi fiturnya belum lengkap. Lisensi ini banyak dipakai perusahaan software kecil, seperti WinZip, Paint Shop Pro, dan ACDSee.

5) **Lisensi Freeware.** Software gratis yang umumnya bersifat pendukung atau memberi fasilitas tambahan pada software lain. Contohnya plug-in Eye Candy yang menempel pada Adobe Photoshop, atau program kecil untuk mengonversi favorit Internet Explorer menjadi bookmark Netscape.

6) **Lisensi Royalty-Free Binaries.** Mirip dengan freeware, tetapi yang ditawarkan berupa pustaka (library) untuk melengkapi software yang sudah ada, bukan software yang dapat berdiri sendiri.

7) **Lisensi Open Source.** Lisensi yang memberi kebebasan kepada pengguna untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja software. Bentuk lisensinya bermacam-macam, seperti GNU/GPL, FreeBSD, dan MPL. Software yang memakai lisensi ini antara lain Linux, Sendmail, Apache, dan FreeBSD.

8) **Open atau Select License.** Lisensi yang dibeli pengguna agar satu software dapat dipasang di beberapa komputer sekaligus. Lisensi ini banyak dipakai oleh perusahaan atau instansi yang memiliki banyak perangkat.

9) **Original Equipment Manufacturer (OEM).** Lisensi software yang diberikan bersamaan dengan pembelian perangkat keras, seperti sistem operasi Windows yang sudah terpasang pada laptop baru.

10) **Full Price (Retail Product).** Lisensi untuk pengguna yang membeli software secara terpisah dari perangkat keras. Pembelian ini biasanya dilengkapi surat lisensi, kemasan (packaging), dan buku manual.

11) **Academic License.** Lisensi khusus untuk institusi pendidikan, seperti sekolah atau kampus, dengan harga khusus atau potongan tertentu karena tujuannya nonkomersial. Bukti lisensinya berupa surat yang mencantumkan jumlah perangkat yang boleh memasang software tersebut.

12) **Lisensi Khusus Independent Software Vendor (ISV).** Lisensi yang diberikan kepada pengembang aplikasi independen untuk membeli software pengembangan (development tools) dengan harga khusus dan potongan tertentu. Sebagai contoh, Microsoft Indonesia memberikan lisensi ini kepada ISV binaannya, salah satunya Andal Software.

c. Dasar hukum lisensi software di Indonesia

Pengaturan lisensi software saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa ketentuan yang berkaitan langsung dengan program komputer, yaitu:

1) **Pasal 9 ayat (1).** Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi, antara lain untuk melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan. Artinya, menyalin atau membagikan software tanpa izin pemiliknya melanggar hak ekonomi tersebut.

2) **Pasal 45 ayat (1).** Pengguna yang sah boleh membuat satu salinan program komputer tanpa izin pencipta, asalkan untuk penelitian dan pengembangan program tersebut, atau sebagai arsip cadangan agar tidak hilang atau rusak.

3) **Pasal 59 ayat (1).** Pelindungan hak cipta atas program komputer berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

4) **Pasal 80.** Lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis, berlaku untuk jangka waktu tertentu, dan kecuali diperjanjikan lain, penerima lisensi wajib membayar royalti kepada pemegang hak cipta.

5) **Pasal 113 ayat (3) dan (4).** Pelanggaran hak ekonomi seperti penggandaan dan pendistribusian untuk penggunaan komersial dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Jika dilakukan dalam bentuk pembajakan, ancamannya naik menjadi penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar.

d. Perbedaan utama dan kaitannya dengan etika profesi

Dari penjelasan di atas, perbedaan antarlisensi terletak pada tiga hal, yaitu biaya, ketersediaan kode sumber, dan kebebasan untuk mengubah serta menyebarkan software.

Proprietary dan lisensi komersial berbayar dengan kode sumber tertutup. Freeware gratis, tetapi kode sumbernya tetap tertutup. Shareware dan trial gratis dengan batasan fitur atau waktu. Lisensi seperti OEM, retail, select, academic, dan ISV lebih menjelaskan cara software dibeli dan untuk siapa lisensinya. Open source membuka kode sumber dan memberi kebebasan paling luas, dengan tetap mengikuti syarat lisensinya.

Bagi profesional di bidang teknologi informasi, memahami jenis lisensi merupakan bagian dari etika profesi. Memasang satu lisensi di banyak komputer, memakai software proprietary tanpa membeli lisensi, atau menyebarkan software berbayar secara bebas termasuk pelanggaran hak cipta. Sebagai mahasiswa TI, cara paling sederhana untuk menghindarinya adalah membaca EULA sebelum instalasi, membeli lisensi sesuai jumlah perangkat, atau memakai software open source yang legal, seperti LibreOffice, GIMP, dan Linux. Penggunaan software open source juga ikut membantu mengurangi pembajakan software.

2. Jenis Cybercrime Berdasarkan Jenis Aktivitasnya

Cybercrime adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan komputer dan jaringan internet. Cybercrime dapat dikelompokkan berdasarkan jenis aktivitas, motif kegiatan, dan sasaran kejahatannya. Berdasarkan jenis aktivitasnya, cybercrime terdiri atas dua belas jenis berikut, masing-masing dengan pasal yang dapat dikenakan menurut UU ITE (UU Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya).

1) **Akses ilegal (unauthorized access).** Pelaku masuk ke sistem atau jaringan komputer tanpa izin pemiliknya. Contohnya probing dan port scanning dengan nmap atau Superscan, serta cyber-trespass seperti membobol akun PC. Diatur dalam Pasal 30 UU ITE.

2) **Konten ilegal (illegal content).** Pelaku menyebarkan informasi yang tidak benar, tidak etis, atau melanggar hukum, seperti pornografi dan hoaks. Diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU ITE.

3) **Penyebaran virus secara sengaja.** Pelaku menyebarkan virus, umumnya melalui email, dan korban sering ikut menyebarkannya tanpa sadar. Diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) UU ITE.

4) **Pemalsuan data (data forgery).** Pelaku memalsukan dokumen milik lembaga di internet. Sebagai contoh, situs palsu Bank BCA pada awal 2000-an yang merekam akun dan password nasabah. Diatur dalam Pasal 35 UU ITE.

5) **Cyber espionage, sabotage, dan extortion.** Pelaku memata-matai sistem komputer pihak lain, lalu merusak data atau sistemnya, bahkan memakai kerusakan itu untuk memeras korban. Diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33, dan 27B UU ITE.

6) **Cyberstalking.** Pelaku mengganggu atau meneror seseorang lewat internet, seperti mengirim email berulang-ulang dengan identitas palsu. Diatur dalam Pasal 29 UU ITE.

7) **Pencurian data (data theft).** Pelaku mencuri data dari sistem komputer untuk dipakai sendiri atau dijual, dan sering berlanjut menjadi penipuan online. Diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) UU ITE.

8) **Penyalahgunaan kartu kredit (carding).** Pelaku mencuri nomor kartu kredit orang lain untuk bertransaksi di internet. Pelaku dapat dijerat Pasal 30 dan Pasal 32 UU ITE.

9) **Hacking dan cracking.** Hacker mempelajari sistem komputer secara mendalam dan pada dasarnya netral, sedangkan cracker memakai kemampuan itu untuk merusak. Salah satu bentuknya adalah serangan DoS yang membuat layanan, seperti mesin ATM, tidak bisa diakses. Diatur dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 UU ITE.

10) **Cybersquatting dan typosquatting.** Cybersquatting adalah mendaftarkan domain milik perusahaan lain untuk dijual kembali dengan harga mahal. Typosquatting adalah membuat domain plesetan, seperti kilkbca.com dan kliklbca.com. Pihak yang dirugikan dapat menggugat berdasarkan Pasal 23 UU ITE.

11) **Hijacking.** Pelaku membajak hasil karya orang lain, yang paling sering berupa pembajakan software (software piracy). Diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta.

12) **Cyber terrorism.** Cybercrime yang mengancam pemerintah dan warga negara, seperti cracking ke situs pemerintah atau militer. Dapat dijerat Pasal 30 dan Pasal 33 UU ITE.

Selain itu, ada juga defacing, yaitu mengubah tampilan situs web tanpa izin, dan phishing, yaitu memancing korban memberikan username dan password lewat situs palsu. Bentuk lainnya adalah spamming, yaitu pengiriman email palsu atau iklan yang mengganggu, dan snooping, yaitu memantau jaringan untuk mencuri password.

Kesimpulan

Jika dilihat dari sasarannya, jenis-jenis cybercrime di atas dapat menyerang individu (cyberstalking, pornografi, cyber-trespass), hak milik (akses tidak sah, pencurian data, carding, cybersquatting, hijacking, pemalsuan data), serta pemerintah (cyber terrorism).

Bagi profesional teknologi informasi, kemampuan seperti port scanning dan penetration testing hanya boleh dipakai dengan izin pemilik sistem dan untuk tujuan pengamanan, sesuai Pasal 34 ayat (2) UU ITE. Menurut saya, di sinilah etika profesi berperan, karena kemampuan teknis harus dipakai untuk melindungi, bukan untuk merugikan orang lain.

Sumber Referensi

Ketaren, E. (2016). Cybercrime, cyber space, dan cyber law. Jurnal TIMES, 5(2), 35-42. https://doi.org/10.51351/jtm.5.2.2016556

Noviantori, A. (2024). Kepastian hukum atas lisensi open source software yang bersifat gratis serta perannya dalam membantu mencegah pembajakan software dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(9), 221-231. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2516

Sukoco, H., & Widiastuti, I. A. M. S. (2021). Etika profesi (Edisi 1). Universitas Terbuka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.